



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000884342

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000098-56.2016.8.26.0573, da Comarca de São Manuel, em que é apelante EDSON LUIZ BONETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN SARTORI (Presidente), CAMILO LÉLLIS E EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 14 de novembro de 2017

IVAN SARTORI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

APELAÇÃO nº 0000098-56.2016.8.26.0573
Comarca: SÃO MANUEL
Juízo de Origem: 2ª Vara
Juíza: Érica Regina Figueiredo
Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal
Apelante: EDSON LUIZ BONETTI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação – Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório – Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial relevância – Precedente – Exame de corpo de delito a roborar sua versão – Réu confesso, ademais – Legítima defesa não caracterizada – Condenação que se sustenta – Pena e regime adequados, concedido “sursis” – Recurso desprovido.

Ação penal em que incurso o réu no art. 129, § 9º, do Código Penal.

A r. sentença é de procedência, impostas as penas de 03 meses de detenção, em regime aberto, com “sursis” por dois anos, mediante as condições do art. 78, § 1º do CP e comparecimento bimestral em juízo.

Recorre somente a defesa, buscando a absolvição em face da insuficiência probatória, a par de acenar com eventual legítima defesa (fls. 167/70).

Contrariedade a fls. 178/81.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Antonio Guimarães Marrey, é pelo desprovimento (fls. 196/7).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Recurso bem processado.

É o relatório, adotado, no mais, o de primeiro grau.

Colhe-se dos autos que o acionado Edson Luiz Bonetti e a vítima Adriana de Fátima Vieira mantêm união estável, que, a época dos fatos, já perdurava por 04 anos.

O casal foi a uma festa, onde se desentendeu e discutiu. Ato contínuo, os consortes deixaram o local, reiniciando a discussão dentro do automotor, momento em que o acionado deu um soco no rosto da ofendida, a par de arrastá-la para fora do carro, causando-lhe ferimentos.

Quando chegaram na residência do comum, tornaram a brigar, momento em que a virago se apoderou de uma faca para se defender, quando o varão mordeu-lhe o braço e chamou a polícia.

Daí este processo.

Nas duas vezes em que ouvido, Edson Luiz admitiu as agressões à companheira, dizendo que haviam bebido e se desentenderam, de modo que, no calor do momento, acabou por bater em Adriana (fl. 12 ou 49 – solo policial; e mídia arquivada na serventia – juízo).

No mesmo sentir, as falas de Adriana, que relatou os fatos tal como descritos na denúncia, admitindo, inclusive, que, reiniciada a discussão na residência deles, chegou a pegar uma faca e revidou as agressões.

Asseverou, em pretório, que estavam bêbados e não sabiam o que faziam, mas que hoje estão muito bem (fls. 08/9 ou 45/6 – delegacia; e mídia respectiva – juízo).

Os milicianos oficiais, ouvidos apenas no inquérito, contaram que atenderam a um chamado via COPOM, referente a uma briga de casal. A vítima disse que discutiram em

uma festa e o companheiro lhe deu um soco no rosto, o que foi confirmado por ele, que tentou se justificar dizendo que ela o atacou também (fls. 05 ou 42 e 07 ou 44).

Outrossim, a ficha de atendimento médico ambulatorial de fl. 17 e o exame de corpo de delito de fls. 122/3 não deixam dúvidas quanto à lesão suportada pela vítima: “(...) *ferimento corto-contuso em mucosa labial; equimose em 5º dedo da mão direita* (...)”

Assim, o caso é mesmo de condenação, eis que incontestes materialidade e autoria, sendo irrelevante eventual tentativa da vítima de minimizar a conduta do réu (TJSP – Apelação Criminal nº 0000285-73.2015.8.26.0646, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 05.06.2016);

E não prospera a pretensa legítima defesa, porquanto, embora Edson tenha sido submetido a exame de corpo de delito em que constatada escoriação (fls. 124/5), das suas próprias palavras restou claro que foi ele quem deu início às agressões, de modo que a legítima defesa partiu da ofendida.

Como se não bastasse, ainda que assim não fosse, desproporcional o ato que perpetrou.

Tudo, pois, a determinar a condenação.

Passa-se ao exame da reprimenda.

A base foi fixada no linde inferior, em 03 meses de detenção.

Na sequência, o r. juízo laborou em equívoco ao compensar a confissão com a agravante da violência doméstica, que, em casos como o presente, integra o tipo penal. Entretanto, não se constata prejuízo ao sentenciado, dès que minorante tal não teria o condão de trazer a reprimenda aquém do mínimo (Súmula 231 do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

STJ).

Estabeleceu-se o regime aberto, sendo inviável a substituição por restritiva, a teor do art. 44, I, do Estatuto Repressivo.

Concedeu-se “sursis”, nos termos acima.

Não caberia prestação de serviço na suspensão condicional, porque a pena é inferior a seis meses. Se não é possível a medida diretamente, muito menos o é indiretamente, como condição do “sursis”.

Entanto, a defesa nada requereu a respeito e a regência prisional é a mais branda, a equivaler à liberdade, na prática.

Então, nenhum o prejuízo do condenado, que, simplesmente, poderá renunciar ao benefício, se assim entender.

Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 do RITJ).

Destarte, nega-se provimento.

IVAN SARTORI

Desembargador Relator